Aalborg Kommune, Byggeri, BLF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By- og Landskabsforvaltningen
Byggeri, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
AJB

Sagsnr.:
S2022-3955

Ejendomsnummer
214801

Matr. nr.
1EÆ, RESTRUP HGD.,
SØNDERHOLM

09. februar 2022

Landzonetilladelse

Nibevej 456, Sønderholm, 9240 Nibe

matr.nr. 1EÆ, RESTRUP HGD., SØNDERHOLM

På baggrund af din ansøgning modtaget den 07-01-2022 med seneste supplerende materiale modtaget den 24-01-2022 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af maskinhus på 320 m² med integreret garage på 92 m², samlet 412 m²

Tilladelsen omfatter lovliggørelse af maskinhus til landbrugsdrift, med integreret garage på 92 m² til privat brug. Samlet 412 m².

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at de 92 m² integreret garage, som illustreret på vedlagt situationsplan ikke anvendes til erhvervsmæssig drift.

Redegørelse

Ejendommen på 6,88 ha er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L4 - St. Restrup. Herudover er den ansøgte placering omfattet af Værdifuld kulturmiljøer, Særligt værdifuld natur og landbrug (Øvrige landområder) og Særligt værdifuldt landskab.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 4,0 m fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet, område med værdifuldt kulturmiljø. Ejendommen ligger inden for kulturmiljøområde nr. 84 – Store Restrup, som omhandler Herregården Store Restrup og husmandsudstykninger til husmadslodder i 1912 fra herregården. Aalborg Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke er i strid med retningslinjen da bygningen ikke forringer det kulturhistoriske miljøs kvalitet eller oplevelsen af dette. Aalborg Komme har lagt særligt vægt på, at der ikke ændres i udformningen på udstykningerne, at det ansøgte byggeri placeres som erstatning for tidligere bebyggelse, samt at det ansøgte ligger med en afstand på ca. 550 m til Store Restrup Herregård.

Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet, område med særligt værdifuldt landskab. Aalborg Kommune vurderer at det ansøgte ikke er i strid med retningslinjen da det ansøgte er opført som erstatningsbyggeri.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at det ansøgte er opført som erstatning for ejendommens bygning 2 og 3, som var tidligere stald og lade på samlet 321 m², og at der på ejendommen ikke er eksisterende udhusbebyggelse, som kan anvendes til privat brug. Aalborg Kommune har desuden lagt vægt på, at bygningen er placeret på samme placering, som tidligere bygning 2 og 3 på ejendommen, hvorved bebyggelses forsat er samlet på ejendommen, og at ejendommen ligger indenfor landsbyafgræsningen St. Restrup, hvor der ifølge kommuneplanrammen kan udøves landbrugsdrift. Aalborg Kommune vurderer på den baggrund, at det opførte byggeri ikke er i strid med planlægningen for området.

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "1

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Der kan først meddeles byggetilladelse til lovliggørelse af forholdet, efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, onsdag den 09-02-2022 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Landzone- og byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 20638208

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

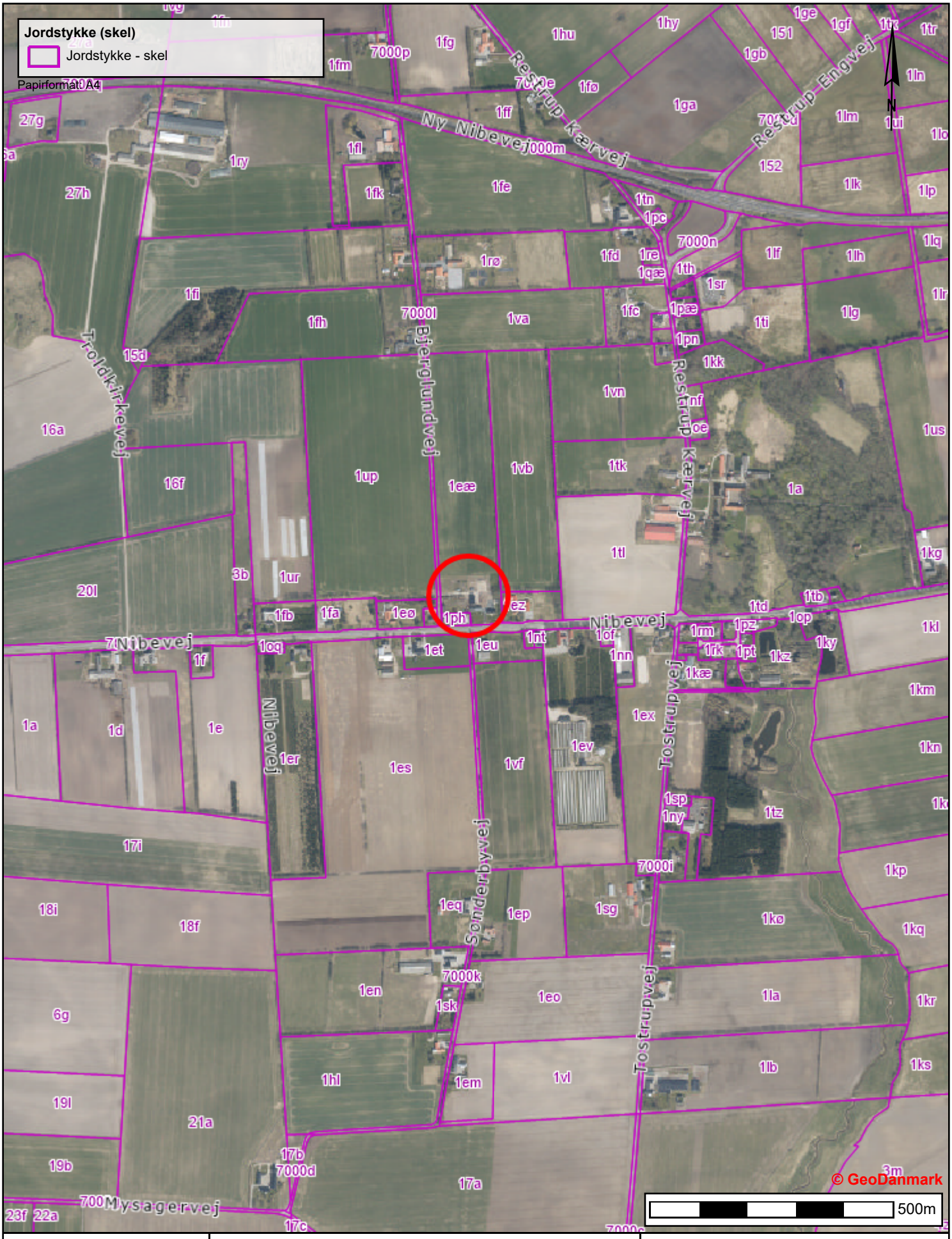
Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Nibevej 456, Sønderholm, 9240 Nibe
Ansøgning om landzonetilladelse til nyt maskinhus med integreret garage på samlet 412 m

Tidspunkt: 24-01-2022 09:25:46
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:10000



Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:

Tegn navn: Situationsplan

Fase: Myndighed

Tegn nr.: 1-(99)1.01

Rev nr.:

Sag: Maskinhus / Garage

Sags nr.: 11035

Byggeadr.: Nibevej 456, 9240 Nibe

Mat.nr.: 1eæ

Målestok:	Udarb.:	Godkendt:	Dato:
1 : 500	KMN	-	06.01.2022

BK NORD ARKITEKTER & INGENIØRER

Web: www.bk-nord.dk

Kunde: Peter Gravesen Adr: Nibevej 456, 9240 Nibe Tlf: 2032 1511 Mail: petergravesen@mail.dk

Firma: BK NORD A/S Adr: Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf: 9634 5250 Mail: Info@bk-nord.dk

Note:

Ubenævnte mål er i mm, Koter dog i m. Der må ikke måles på tegningen. Denne tegning må ikke kopieres, overlades eller anvendes til andet formål uden tilladelse

Bærende konstruktion:

stålramme incl. nødvendig vind- og kipningsafstivning.
Rammehøjde 3568 mm.
Rammeben udføres med lige ben.
Taghældning 20°.
Rammeafstand 4200 mm

Spær tegning samt dimensionering af stålramme / spær, leveres af spær fabrikanten

Tagkonstruktion:

B6 fiberarm. cementbølgeplader sorte. oplægges efter fabrikkens anvisninger. 76x150 mm åse pr. 107 cm. Der kan med ovennævnte åse 76 X 150, optages et kipningsmoment fra stålrammerne optil 0,9 kNm pr. åse.
Åse samles i 6. delspunktet m.
BMF-gerberbeslag type B.
MK-godkendt trådesikret underlag jvf. nedenstående anvisninger
Fugesikring v. udhæng og kip.
Vinkelvægning m. 300 mm figurbredde.

Gulvkonstruktion / dybstrøelse:

2000mm sandsuge
150mm 25MN / m2 beton, moderat mil j.kl Rönet Ø315, der lægges i midt betonen
200 mm kapillarbrydende lag

Svindfuger:

I gulve lægges svindfuger.
Feltstørrelsen bør ikke overstige 20 m2 og den største sidelængde ikke overstige 4-5 m. Fugerne udstøbes med sidlagsmørtel i bl. 1:2,5 efter rumfang, eller med tilsvarende tetning.

Betonudstøbning:

Til hindring af for hurtig udtørring af betonen, afdækkes denne med plastfolie, påsprøjtes membran eller vandes. Beskyttelsen skal indledes umiddelbart efter udstøbningen og virke i min. 6 dage.

Trædesikring:

Der skal etableres godkendt trædesikring, både under og efter montage af cementbølgeplader. Dette kan bl.a. gøres vha. enten:
- Anvendelse af plader m. MK-godkendt tredesikr. I form af strips + sikkerhedsnet under montage NB: Arbejdstilsynets forskrift for sikkerhed under montage skal altid overholdes.

Tagrend:

Stål tagrender 150 mm. ø 60 mm nedløb.

Stern og underbeklædning:

Vedligeholdelsfri Hardy plank I sort.
25x100 mm spredt forskalling

Gavltrekant:

Polyesterbelagte stålplader - der oplægges efter fabrikkens anvisninger. Oplægges på vandrette træåse 75x150 pr. ca. 80 cm. Afsluttes udv. med elementer m. vandnæse

Væg konstruktion:

230 mm Leca blokke.
Udvendigt med puds, der svømmes indvendigt

Der monteres 6 stk. plastvinduer på begge langsider

Loft konstruktion:

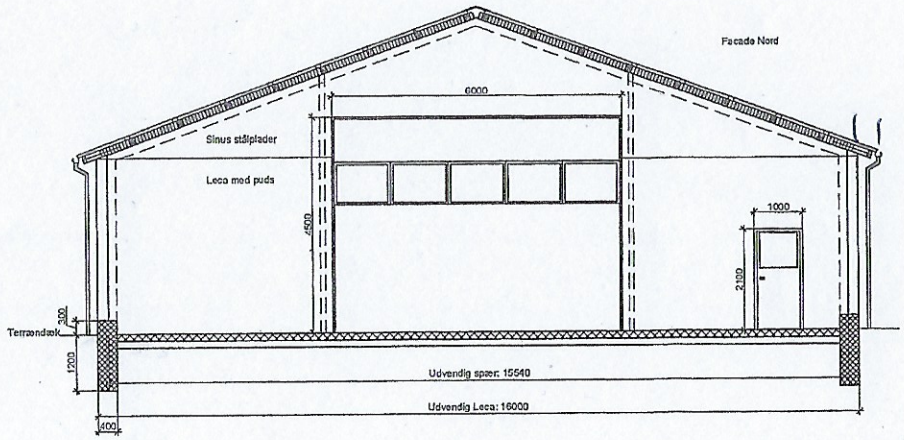
120 mm isolering
Troldtekt træbeton hvid

Punktfundamenter og ankerjern:

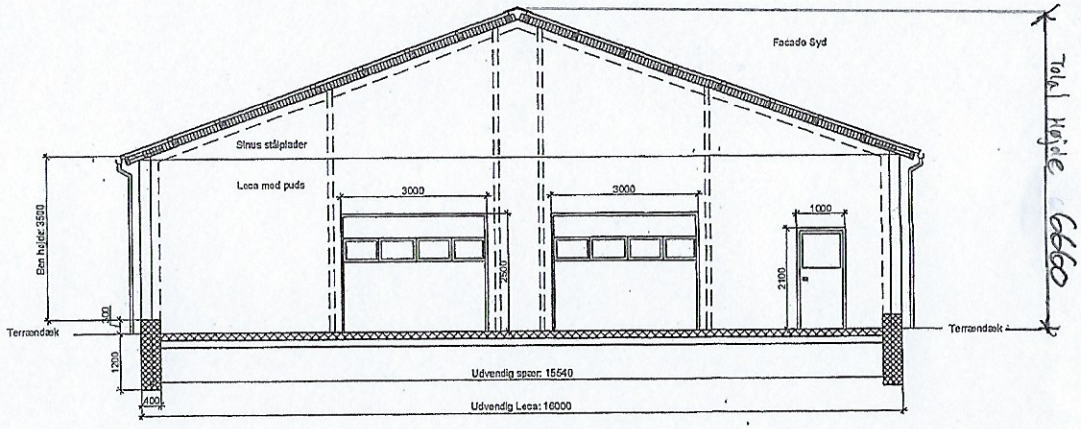
Punktfundamenter føres til samme dybde som randfundament. Der må ikke forekomme støbeskel mellem rand- og punktfundament.
Ankerjern leveres og dimensioneres af spær- leverandøren under hensyntagen til placering af armering i halstværsnittet. Spærleverandøren anviser den nøjagtige placering af ankerjernene

Arbejdets udførelse:

Punktfundament støbes mod forskallingsjord. Der støbes een arbejdsgang for at undgå støbeskel. Den vide armering placeres inden udstøbning, og forankrings jern placeres undervejs. Hvor terrænet er faldende forlænges fundamentets afsluttende linjer svarende til terrænforskydningen, således at fundamentunderkant er i frostfri dybde, og dog min. til bæredygtig bund



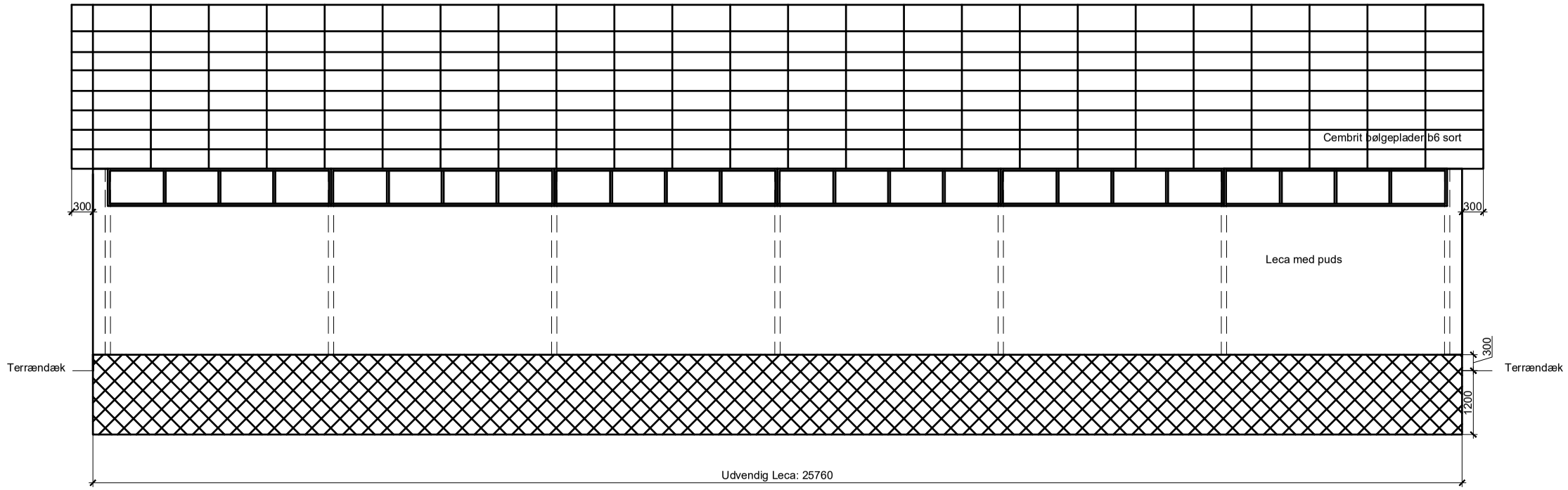
udhæng 19.6



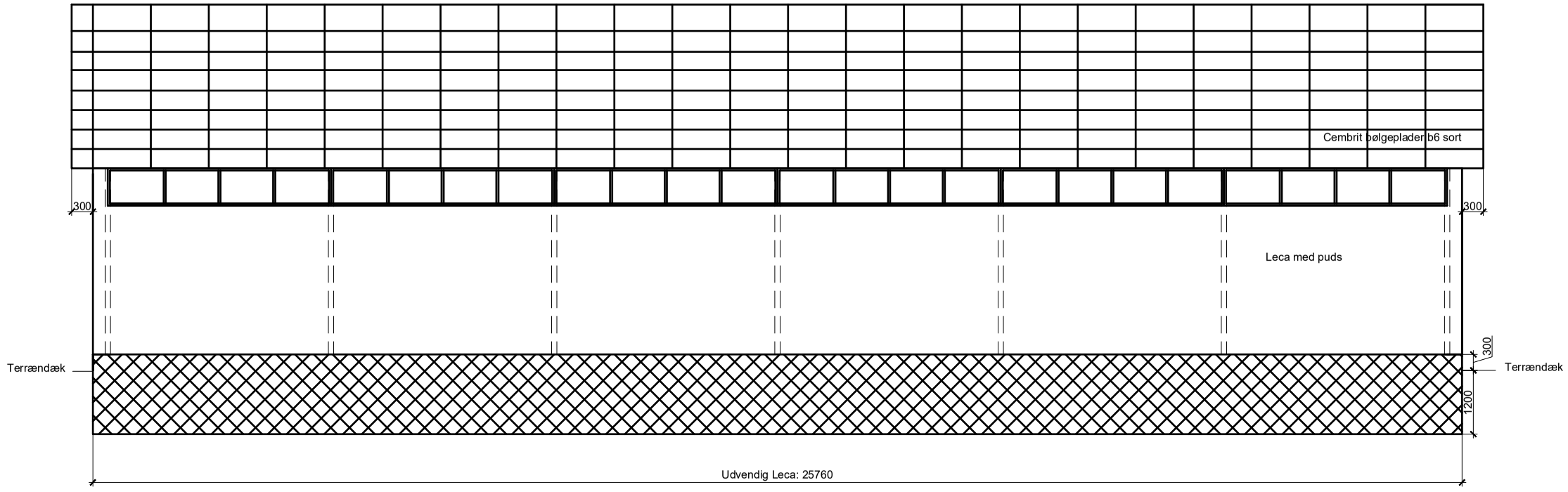
Ubenævnte mål er i mm

Nibevej 456 9240 Nibe		
14.04.21	Stålhal	1:100
1	Peter gravesen	

Facade Vest



Facade Øst



Ubenævnte mål er i mm

Nibevej 456 9240 Nibe		
14.04.21	Stålhal	1:100
2	Peter gravesen	